

ORIGINAL

RECIBIDO SEP15'26AM11:05
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1092

INFORME POSITIVO

15 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del **P. del S. 1092**, recomienda su aprobación, con enmiendas, según incluidas en el Entrillado Electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El **Proyecto del Senado 1092** tiene como propósito "enmendar el inciso (e) del Artículo 7.092 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", a los fines de establecer que las propiedades o facilidades muebles o inmuebles pertenecientes a una organización sin fines pecuniarios, según establecido en dicho inciso, estarán exentas de la imposición de contribuciones si dichas propiedades o facilidades son arrendadas a otras organizaciones sin fines pecuniarios; y para otros fines relacionados."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión informante solicitó y recibió comentarios del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Oficina de Servicios Legislativos (OSL), la Federación y Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, respectivamente. Desafortunadamente, y a pesar de las gestiones realizadas, la Liga de Ciudades, el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), así como el Departamento de Justicia, no comparecieron con sus comentarios ante esta Honorable Comisión al momento de presentar este Informe. Sin embargo, dichas incomparecencias no son óbice para que la medida

continúe su trámite y el Poder Legislativo lleve a cabo su función y deber constitucional de legislar.

ANÁLISIS

La Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", regula en su Artículo 7.092 las exenciones a la contribución sobre la propiedad mueble e inmueble. El inciso (e) de ese artículo exime a la propiedad que pertenezca a corporaciones, instituciones, asociaciones o entidades organizadas sin fines pecuniarios bajo las leyes de Puerto Rico, dedicadas a fines religiosos, caritativos, científicos, literarios, educativos, recreativos y otros de interés público, entre ellas ligas comerciales, cámaras de comercio, juntas de propietarios y asociaciones de residentes. Además, en el referido inciso se condiciona esa exención a que la entidad ocupe la propiedad para sus fines no pecuniarios. Y si una parte del inmueble no la ocupa la organización, o si esa parte está arrendada y produce un beneficio pecuniario, esa porción pierde la exención y queda sujeta a contribución, aun cuando el arrendamiento sea a otra entidad igualmente sin fines de lucro. Lo anterior fue concebido para evitar que una organización use su estatus contributivo para lucrarse con terceros, ocasionando un efecto no deseado que se penalicen los arreglos legítimos de espacio compartido entre organizaciones sin fines de lucro, un modelo cada vez más común en Puerto Rico dado el costo de mantener instalaciones propias y el rol que el sector no pecuniario ha asumido en la respuesta a emergencias en diversas instancias en el país.

La enmienda propuesta en el P. del S. 1092 crea una excepción puntual, cuando el arrendamiento sea a otra entidad sin fines pecuniarios organizada bajo las leyes de Puerto Rico y dedicada a fines similares, la propiedad o instalación arrendada mantendrá la exención total o parcial correspondiente. Tomando como referencia o precedente: la Ley 60-2019, según enmendada, conocido como "Código de Incentivos de Puerto Rico", el cual ya reconoce, para ciertas entidades con fines de lucro, que una propiedad arrendada para actividades elegibles puede retener beneficios contributivos si el arrendatario cumple los requisitos de la ley y obtiene la certificación correspondiente del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Entonces, el P. del S. 1092 tienen como fin el replicar ese esquema para el sector no pecuniario.

RESUMEN DE COMENTARIOS

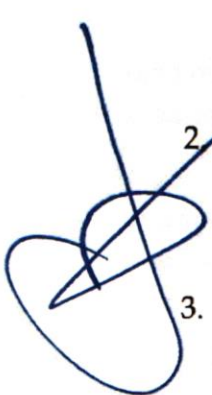
A) ASOCIACIÓN DE ALCALDES DE PUERTO RICO

La directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Verónica Rodríguez Irizzary, expresó su oposición al P. del S. 1092. En un sucinto memorial explicativo señaló que el Plan Fiscal del CRIM, aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal el 6 de junio de 2025, dispone que "para garantizar que la base contributiva no se contraiga aún más, todas las nuevas exenciones o exoneraciones deberán ser neutrales

desde el punto de vista de los ingresos y deberán de ser aprobadas por la Junta de Supervisión antes de implementarse." Asimismo, señaló que Puerto Rico ya ofrece más rebajas contributivas que otras jurisdicciones estadounidenses.

B) CENTRO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

El director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (en adelante "CRIM"), Javier García Cintrón, **manifestó su respaldo a la aprobación del P. del S. 1092**. El respaldo a la pieza legislativa fue acompañado de preocupaciones fundamentales que consideran deben ser atendidas en el trámite legislativo.

- 
1. **Impacto Fiscal:** Se reconoce que ampliar el alcance de las exenciones podría reducir la base imponible de los municipios. La entidad advierte que el proyecto no identifica una fuente de ingresos alterna para compensar esta posible merma.
 2. **Lagunas técnicas:** Existe preocupación sobre el término "fines similares". Al no estar definido con precisión, podría dar lugar a interpretaciones divergentes sobre si dos entidades realmente cualifican para mantener la exención, lo que generaría controversias administrativas.
 3. **Carga Administrativa:** La medida impone la obligación de crear reglamentación y ajustar formularios en un plazo de 90 días, lo que requerirá recursos técnicos y humanos adicionales para asegurar una fiscalización efectiva.
 4. **Proceso de fiscalización:** Se señala que una certificación profesional no es suficiente por sí sola. La institución subraya que seguirá siendo necesaria una evaluación documental rigurosa para confirmar que los arrendatarios son efectivamente entidades sin fines pecuniarios elegibles.
 5. **Vigilancia:** Se recalca la importancia de incorporar controles para evitar que esta excepción sea utilizada como un mecanismo para extender exenciones de forma indebida en casos que no cumplan con el verdadero espíritu de la ley.

En síntesis, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales avala el proyecto por su valor social y comunitario, pero se hace hincapié en definir parámetros claros y considerar los recursos necesarios para cumplir con la intención legislativa.

C) FEDERACIÓN DE ALCALDES DE PUERTO RICO

El director ejecutivo de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Ángel M. Morales Vázquez, **expresó su respaldo a la aprobación del P. del S. 1092**. De antemano, reconoce que la medida busca corregir una limitación actual en el Código Municipal, para crear un entorno más eficaz para las entidades sin fines de lucro que sirven a las comunidades.

Actualmente, el Código Municipal penaliza a las organizaciones sin fines de lucro retirándoles la exención contributiva sobre cualquier porción de su propiedad que sea arrendada, incluso si el arrendamiento es para otra entidad con fines sociales. La Federación recomienda eliminar la restricción actual, pero haciendo énfasis en incorporar garantías legales de cumplimiento estricto para evitar confusiones o abusos. Ante ello, estipularon las siguientes recomendaciones:

- Aclarar que la exención solo aplicará a entidades que ya estén formalmente reconocidas y reguladas bajo la Sección 1101.01 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico y la Sección 501(c)(3) del Código Federal.
- Precisar que el beneficio debe aplicar explícitamente tanto a la entidad que es propietaria como a la entidad arrendataria, para evitar lagunas interpretativas que el lenguaje actual de la medida no resuelve.
- Limitar los beneficios, **exclusivamente**, a aquellas entidades que cualifiquen bajo el ordenamiento jurídico vigente, asegurando que el alivio económico llegue a quienes realmente realizan labor social.

A tenor con lo anterior, la Federación de Alcaldes endosa el proyecto, **condicionado a la incorporación de las enmiendas previamente esbozadas**. De no realizarse estos ajustes en el texto de la ley, la organización advierte que no sostendrá su endoso, enfatizando que la política pública debe ser tan clara como justa para proteger los intereses municipales.

D) OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

La directora de la Oficina de Servicios Legislativos, Olga E. López Iglesias, **expresa no tener objeción al P. del S. 1092** y determina que no hay impedimento legal alguno al constituir una medida alineada con la política pública establecida por la Asamblea Legislativa. Luego del análisis realizado, se considera una pieza legislativa que atiende una necesidad real del tercer sector en Puerto Rico.

El marco jurídico vigente, según redactado, podría desincentivar las colaboraciones que la medida pretende regular, dado que afecta el tratamiento contributivo de las propiedades arrendadas. El proyecto propone un uso más eficiente de los recursos disponibles al permitir que organizaciones sin fines de lucro arrienden sus instalaciones sin menoscabar los beneficios contributivos que el Código Municipal les reconoce. Señaló que esto podría "fortalecer la capacidad operacional de estas entidades, fomentar alianzas estrategias y aumentar el alcance de programas educativos, culturales, religiosos, comunitarios y de asistencia social que benefician directamente a la ciudadanía."

No obstante, se planteó la conveniencia de fortalecer la medida con mecanismos adecuados de fiscalización y con criterios claros sobre su aplicación, a fin de asegurar que el beneficio se utilice exclusivamente para los fines públicos que justifiquen la exención. A esos efectos, se recomendó modificar la ambigüedad qué organizaciones cualifican. En lugar de simplemente referirse a una entidad dedicada a "fines similares", se recomendó aclarar que esta tiene que evidenciar que está debidamente registrada como una organización sin fines de lucro, que está activa y que está operando programas reales.

Asimismo, aclarar que, para que la entidad arrendadora mantenga la exención contributiva, la entidad arrendataria deberá utilizar el espacio arrendado para actividades directamente relacionadas con fines benéficos, educativos, religiosos, culturales o comunitarios. Por otro lado, también se planteó que podría requerirse una certificación anual que incluya el contrato de arrendamiento vigente, evidencia del estatus sin fines de lucro de la entidad arrendataria y descripción del uso del espacio. Esto, con el propósito de que el CRIM pueda verificar que las condiciones siguen cumpliéndose.



De igual forma, se recomendó aclarar que la propiedad pueda ser inspeccionada por el CRIM, que este pueda solicitar documentos y revocar la exención si detecta incumplimientos. También, se planteó añadir un requisito para que el CRIM presente informes a la Asamblea Legislativa sobre cuántas propiedades reciben la exención, cuánto ingreso municipal se deja de recaudar por ello y qué beneficios se han obtenido.

En ese sentido, la Oficina de Servicios Legislativos reconoce que la incorporación de tales salvaguardas puede contribuir a garantizar la efectividad de la medida y a asegurar que el beneficio contributivo responda a los fines públicos que justifican la exención. A su vez, estas disposiciones pueden fomentar la cooperación entre organizaciones sin fines de lucro y fortalecer su capacidad de servir a las comunidades en Puerto Rico.

ENMIENDAS TRABAJADAS POR LA COMISIÓN

En virtud del análisis y evaluación correspondientes de los comentarios recibidos por las distintas entidades participantes la Comisión de Asuntos Municipales incorporó al P. del S. 1092 las siguientes enmiendas en el Entirillado Electrónico que se acompaña:

- 1) **Se define el término "fines similares" por referencia a la Sección 1101.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011".** Esta enmienda es en respuesta a planteamientos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) como la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) quienes señalan, cada uno por su lado, que la frase "fines similares" no tiene un contexto claramente definido y que eso puede

producir determinaciones distintas según quién la aplique. Por tanto, vincular la definición al reconocimiento ya existente bajo la Sección 1101.01 de la Ley 1-2011, *supra*, no crea un requisito nuevo desde cero, más bien usa una categoría que el CRIM y el Departamento de Hacienda ya manejan para otros fines, lo que reduce el trabajo de fiscalización que la propia agencia advirtió que tendría que inventar por reglamento.

- 2) **Se aclara que los requisitos de elegibilidad aplican tanto a la entidad propietaria como a la arrendataria.** Esta enmienda es el resultado de comentarios contenidos en los comentarios de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico donde se advierte que el P. del S. 1092, según radicado, no aclara si los requisitos de elegibilidad son solo para quien es dueño del inmueble o también para quien lo arrienda. Y, sin esa aclaración, una entidad arrendataria de estatus dudoso podría beneficiarse indirectamente de la exención mientras nadie evalúa, sustantivamente o con hechos, si esta cualifica. La oración que se añade cierra esa puerta sin necesidad de reescribir el resto del inciso.
- 3) **Se exige una declaración jurada anual, además de la certificación técnica ya prevista.** Lo anterior porque el CRIM aclara en su memorial que la certificación de un profesional autorizado bajo la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico", sirve para acreditar la distribución física del inmueble, pero no resuelve si la entidad arrendataria cualifica legalmente como una organización sin fines pecuniarios elegible. Esa es una determinación distinta, y hace falta un documento distinto para sostenerla. La declaración jurada anual no sustituye la certificación técnica; la complementa, y le da al CRIM algo que revisar cada año en lugar de una sola vez al inicio del arrendamiento.
- 4) **Se le confiere al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales facultad expresa de inspección y revocación.** Como parte de los comentarios del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y de la Oficina de Servicios Legislativos (OSL), estos coinciden en que la implantación de esta excepción debe hacerse con controles que impidan que se use más allá de lo que la Asamblea Legislativa se propuso. La facultad de revocar un beneficio contributivo ya concedido no se presume si la ley no la otorga expresamente, es por lo que en este caso el CRIM tendría que fundamentarla por vía reglamentaria, lo que abre espacio a que se cuestione si excedió su autoridad. Por tanto, incorporarlo en el texto de la ley resuelve esa duda de entrada.
- 5) **Se añade un informe anual del CRIM a la Asamblea Legislativa.** Esto se incorpora acogiendo casi literalmente la recomendación de la Oficina de

Servicios Legislativos. Con la enmienda se le da a la Asamblea Legislativa un mecanismo de verificar, con datos reales y no con proyecciones, si la preocupación fiscal que planteada por el Centro de Recaudación Ingresos Municipales y la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico se está materializando, y de intervenir más adelante si fuere necesario, en lugar de aprobar la medida y perderle el rastro.

- 6) **Se incorpora una cláusula de cumplimiento con el Plan Fiscal certificado aplicable.** En función del análisis y evaluación realizado por la Comisión entendemos esta enmienda responde a la objeción de mayor peso identificada.

El Plan Fiscal del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, en adelante "la Junta", condiciona toda nueva exención a que sea neutral en ingresos y reciba su aprobación previa, y ese requisito tiene respaldo directo en la Sección 204 de PROMESA (48 U.S.C. § 2144) y en la cláusula de supremacía del propio estatuto (48 U.S.C. § 2103). Por tanto, esta enmienda se presenta a manera de cláusula de salvaguarda, aunque no elimina el riesgo de que la Junta objete la medida, deja constancia de que la Asamblea Legislativa consideró y atendió el asunto, y eso es precisamente lo que la Junta y los tribunales han mirado al evaluar si una ley es "significativamente inconsistente" con el Plan Fiscal.

- 7) **Se ajusta la fecha de vigencia a la adopción del reglamento correspondiente.** El propio Centro de Recaudación de Ingresos Municipales advierte que necesita revisar formularios, criterios de evaluación y procesos de fiscalización antes de poder aplicar esta excepción de forma consistente, y que eso le tomará el término completo de noventa (90) días que la Sección 2 ya le concede. Una vigencia inmediata deja un término de tiempo en el que la exención existe en el papel sin criterio administrativo para aplicarla, que es justamente el tipo de vacío que produce determinaciones distintas de un caso a otro. Es por lo que se establece un vínculo de la vigencia al Reglamento, o al tope de noventa (90) días, lo cual cierra ese vacío sin retrasar la política pública que persigue el Proyecto.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico certifica que el P. del S. 1092 no impone una obligación económica de gasto adicional en el presupuesto de los gobiernos municipales. No obstante, cónsono con comentarios vertidos por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, en el cual indica pudiera reducirse el ingreso contributivo municipal proveniente de propiedades actualmente sujetas a tributación

por estar arrendadas; se incorporaron en el P. del S. 1092 salvaguardas contenidas en las Secciones 3 y 4, incluyendo el informe anual a la Asamblea Legislativa y la certificación de consistencia con el Plan Fiscal aplicable.

CONCLUSIÓN

Con las enmiendas incorporadas al P. del S. 1092 se cumple el propósito que motivó su radicación, a su vez, también se atienden los señalamientos que sobre su alcance, su fiscalización y su efecto fiscal plantearon las entidades participantes con sus respectivos memoriales explicativos. La Comisión entiende pertinente exponer, antes de rendir su recomendación, el fundamento de política pública que sostiene la medida así enmendada, el efecto socioeconómico que razonablemente puede esperarse de ella, y el modo en que sus disposiciones quedan dirigidas a beneficiar, de forma específica, a las entidades que en efecto cumplan con todos los requisitos que la ley exige.



El ordenamiento jurídico de Puerto Rico reconoce, desde hace décadas, el valor que aportan las entidades sin fines de lucro a la vida social, cultural, educativa y comunitaria del país; de ahí que la Ley 107-2020, según enmendada, conocido como "Código Municipal de Puerto Rico", las exima del pago de contribución sobre la propiedad cuando la dedican a esos fines. El Artículo 7.092(e), tal como existe hoy, retira esa exención tan pronto una porción del inmueble se arrienda a un tercero, sin distinguir si ese tercero persigue el mismo tipo de fin no pecuniario o uno completamente ajeno. El resultado, según documentan los memoriales recibidos, no es que se prevenga un uso indebido de la exención, sino que se desalienta también la colaboración legítima entre organizaciones que, por necesidad presupuestaria, comparten espacio para seguir prestando servicio a sus comunidades. Corregir esa distinción es, en sí, un ejercicio razonable de las facultades constitucionales conferidas a la Asamblea Legislativa para definir el régimen contributivo municipal, y no representa una innovación ajena al ordenamiento vigente. Incluso, el mismo principio de conservar el beneficio contributivo sobre propiedad arrendada, cuando el arrendamiento sirve un fin que la ley reconoce como elegible, ya opera bajo la Ley 60-2019, según enmendada, conocido como "Código de Incentivos de Puerto Rico", para determinadas entidades con fines de lucro. Extenderlo, con las salvaguardas que fueron incorporadas como enmiendas al P. del S. 1092, al sector no pecuniario no crea una figura nueva en el derecho contributivo puertorriqueño; sino que ajusta una que ya existe para que alcance a un sector que, por su propia naturaleza, tiene menos margen para absorber el costo de mantener instalaciones subutilizadas.

El efecto más inmediato de la medida es permitir que una organización sin fines de lucro con espacio disponible lo ponga a disposición de otra organización afín sin que eso le represente perder el tratamiento contributivo que ya disfruta. En la práctica, eso puede traducirse en más espacio disponible para actividades educativas, religiosas, culturales, recreativas y de asistencia social en un mismo municipio, sin que ninguna de

las entidades involucradas tenga que asumir el costo de construir o adquirir una instalación propia. Esto considerando que en el país se ha dependido, en más de una ocasión reciente, de este tipo de organizaciones para sostener servicios básicos durante y después de emergencias como huracanes, terremotos y la pandemia, precisamente en los momentos en que una instalación dañada o inaccesible puede dejar a una comunidad sin el punto de servicio con el que contaba. Por tanto, un arreglo de espacio compartido que la ley no penalice contributivamente añade, en ese sentido, un grado de flexibilidad operacional al tercer sector que hoy no existe de forma expresa.

Aunque, al momento de rendir este Informe, no se cuenta con una estimación propia del efecto agregado que la medida tendrá sobre el recaudo contributivo municipal; ese efecto depende, en última instancia, de cuántas propiedades y cuántas entidades efectivamente se acojan al arreglo que el Proyecto permite, dato que no existe todavía porque el arreglo mismo no existe todavía. Es precisamente por esa razón que la Comisión incorporó, entre las enmiendas al Proyecto, el requisito de que el CRIM rinda a la Asamblea Legislativa un informe anual sobre el número de propiedades exentas bajo esta disposición y el ingreso municipal que se deje de recaudar por razón de ella. Esa disposición convierte la pregunta sobre el costo fiscal real de la medida, que hoy solo puede contestarse en términos generales, en una que la propia Asamblea Legislativa podrá revisar con datos concretos según transcurran los años, y actuar en consecuencia si el balance entre el beneficio social documentado y el costo fiscal incurrido lo amerita.

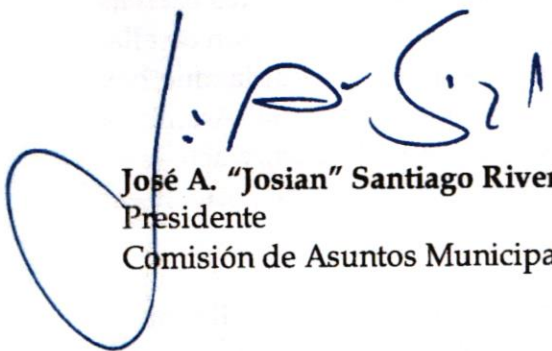
Asimismo, las enmiendas que la Comisión incorpora no están dirigidas a limitar el alcance de la medida por limitarlo, sino a asegurar que el beneficio contributivo llegue a quien la Exposición de Motivos identifica como su destinatario, la organización sin fines pecuniarios que en efecto está reconocida como tal bajo la Sección 1101.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocido como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011" que se mantiene activa, que opera programas reales, y que utiliza el espacio arrendado, sea como propietaria o como arrendataria, para actividades genuinamente relacionadas con sus fines no pecuniarios. Para esas entidades, el efecto práctico de la medida, con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico, es doble. Primero, libera recursos que hoy se destinan al pago de contribución sobre la porción arrendada del inmueble, recursos que la entidad puede redirigir a los programas y servicios que constituyen su misión. Segundo, y quizás de mayor alcance a largo plazo, les da un fundamento contributivo claro y verificable sobre el cual sostener el arreglo de arrendamiento, en lugar de operar bajo el riesgo de que una interpretación posterior del CRIM les retire la exención por falta de criterios definidos en la ley misma.

Ese mismo conjunto de salvaguardas como la definición de "fines similares", la certificación jurada anual, la facultad de inspección y revocación del CRIM, trabaja, además, a favor de las entidades que cumplen y no en su contra. Sin un criterio claro de elegibilidad, cualquier arreglo de arrendamiento entre entidades sin fines pecuniarios

queda expuesto por igual a que se le conceda o se le niegue la exención, cualifique o no en los hechos; con el criterio que las enmiendas establecen, la organización que en efecto cumple con los requisitos tiene un fundamento sobre el cual defender su exención, y la que no cumple queda identificada como tal desde el primer momento en que el CRIM revisa la certificación correspondiente. En ese sentido, la medida así enmendada no solo amplía un beneficio contributivo, también ordena el criterio bajo el cual ese beneficio se concede, lo que a mediano plazo debería traducirse en menos controversias administrativas y en una aplicación más uniforme de la ley entre los distintos municipios.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, **recomienda la aprobación del P. del S. 1092, con las enmiendas incluidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.**

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



José A. "Josian" Santiago Rivera
Presidente
Comisión de Asuntos Municipales

(Entirillado Electrónico)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1092

18 de febrero de 2026

Presentado por el señor *Rivera Schatz*

Referido a la Comisión de Asuntos Municipales

LEY

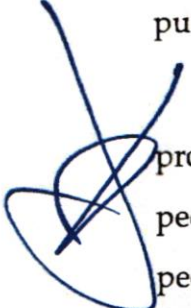


Para enmendar el inciso (e) del Artículo 7.092 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", a los fines de establecer que las propiedades o ~~facilidades~~ instalaciones muebles o inmuebles pertenecientes a una organización sin fines pecuniarios, según establecido en dicho inciso, estarán exentas de la imposición de contribuciones si dichas propiedades o ~~facilidades~~ instalaciones son arrendadas a otras organizaciones sin fines pecuniarios; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Municipal de Puerto Rico, instituido mediante la Ley 107-2020, según enmendada, constituye el marco normativo integral que rige la organización y administración de los municipios en Puerto Rico. Dentro de su Libro VII, concerniente a la Hacienda Municipal, el Capítulo II regula la Contribución Municipal sobre la Propiedad, y en particular, el Artículo 7.092 enumera una serie de exenciones a la imposición contributiva sobre propiedades muebles e inmuebles. El inciso (e) de dicho Artículo exonera de tales contribuciones a las propiedades pertenecientes a corporaciones, instituciones, asociaciones o entidades organizadas sin fines pecuniarios bajo las leyes de Puerto Rico, las cuales deben estar dedicadas a fines de interés público

tales como religiosos, caritativos, científicos, literarios, educativos o recreativos, incluyendo, entre otros, ligas comerciales, cámaras de comercio, ligas u organizaciones cívicas, juntas de propietarios, asociaciones de residentes, asociaciones de empleados, y en general, cualquier otra organización sin fines pecuniarios cuyas propiedades y utilidades netas no redunden en beneficio de accionistas o personas particulares. Dicha exención abarca expresamente las propiedades muebles e inmuebles destinadas a casas parroquiales para párrocos, ministros o sacerdotes; logias masónicas u odéficas; centros de estudios teosóficos o psíquicos; y centros caritativos, reconociendo de esta manera la contribución esencial de estas entidades al desarrollo social, cultural y comunitario del pueblo de Puerto Rico.



La disposición vigente en el inciso (e) establece una restricción, si parte de la propiedad no fuere ocupada por la organización o institución para fines y propósitos no pecuniarios, o si parte de la misma estuviere arrendada y produciendo un beneficio pecuniario, esta quedará sujeta a la imposición y pago de contribuciones, conforme a los requisitos establecidos por ley. Tal limitación, persigue el objetivo de prevenir el uso indebido de las exenciones y garantizar que estas se apliquen estrictamente a actividades altruistas. Sin embargo, esta disposición, genera inadvertidamente obstáculos a la colaboración entre entidades sin fines pecuniarios. Esto resulta ineficaz en el contexto socioeconómico de Puerto Rico, donde el sector no pecuniario ha demostrado ser un pilar fundamental en la respuesta a emergencias, como huracanes, sismos y desafíos económicos derivados de pandemias, operando frecuentemente con presupuestos limitados sustentados en donativos y labor voluntaria.

Por lo tanto, esta legislación propone extender a las entidades sin fines de lucro el tratamiento preferencial que actualmente se concede a ciertas entidades con fines de lucro. La exención de propiedad arrendada para fines exentos conforme establece la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como "Código de Incentivos de Puerto Rico", permite que ciertas propiedades arrendadas utilizadas para actividades elegibles, como aquellas relacionadas con el desarrollo económico, industrial, turístico o de servicios

exentos, puedan cualificar para beneficios contributivos. Esta exención aplica a los ingresos generados por el arrendamiento de dichas propiedades, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley, incluyendo la certificación de elegibilidad por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Para mantener la exención, los beneficiarios deben demostrar que la propiedad se utiliza exclusivamente para los fines exentos aprobados y que cumplen con las disposiciones de la Ley.

En síntesis, esta enmienda no solo corrige una limitación práctica contenida en la disposición vigente, sino que también fomenta un entorno más colaborativo y eficiente para el sector no pecuniario, en beneficio de las comunidades puertorriqueñas.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el inciso (e) del Artículo 7.092 de la Ley 107-2020, según

enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", para que lea como

sigue:

"Artículo 7.092 - Propiedad Exenta de la Imposición de Contribuciones

Estarán exentos de tributación para la imposición de toda contribución sobre la propiedad mueble e inmueble los siguientes bienes:

(a) ...

...

(e) La propiedad mueble e inmueble que pertenezca y esté inscrita a nombre de cualquier corporación, institución, asociación, o entidad organizada sin fines pecuniarios bajo las leyes de Puerto Rico, dedicada entre otros, a fines religiosos, caritativos, científicos, literarios, educativos, recreativos, así como ligas comerciales, cámaras de comercio, ligas u organizaciones cívicas, juntas de propietarios, asociaciones

1 de residentes, asociaciones de empleados, y en general, cualquier otra organización sin
2 fines pecuniarios cuyas propiedades y utilidades netas no beneficien a algún accionista
3 o persona en particular. Estarán exentas las propiedades muebles e inmuebles utilizadas
4 como casas parroquiales donde vivan párrocos, ministros o sacerdotes; así como
5 aquellas destinadas parcial o totalmente a logias masónicas y odéficas o centro de
6 estudios teosóficos o psíquicos o a centro caritativo.

7 No obstante, en caso de que parte de la propiedad no la ocupe la organización o
8 institución para sus fines y propósitos no pecuniarios o que parte de la propiedad
9 estuviere arrendada y produciendo un beneficio pecuniario, la parte de la propiedad así
10 utilizada estará sujeta a la imposición y pago de contribuciones en la forma, dentro del
11 término y previo el cumplimiento de los requisitos provistos por ley[.], *salvo que el*
12 *arrendamiento sea a otra corporación, institución, asociación o entidad organizada sin fines*
13 *pecuniarios bajo las leyes de Puerto Rico y dedicada a fines similares, entendiéndose por "fines*
14 *similares" que la entidad arrendataria se encuentre reconocida como exenta bajo la Sección*
15 *1101.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de*
16 *Puerto Rico de 2011", que esté activa y debidamente registrada ante el Departamento de Estado*
17 *de Puerto Rico, y que utilice el espacio arrendado para actividades directamente relacionadas con*
18 *fines religiosos, caritativos, científicos, literarios, educativos, recreativos, comunitarios o de*
19 *asistencia social, en cuyo caso la propiedad o ~~facilidad~~ instalación arrendada mantendrá la*
20 *exención total o parcial correspondiente. Lo dispuesto en este párrafo será de aplicación tanto a la*
21 *entidad propietaria como a la entidad arrendataria, cada una de las cuales deberá cumplir, por*
22 *separado, con los requisitos de elegibilidad establecidos en este inciso.* Será responsabilidad de

1 la corporación, institución, asociación, o entidad organizada sin fines pecuniarios
2 evidenciar, a través de una certificación emitida por un profesional autorizado, de
3 acuerdo con lo establecido en la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, según
4 enmendada, conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos,
5 Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico", que parte de la propiedad no la
6 ocupe la organización o institución para sus fines y propósitos no pecuniarios o que
7 parte de la propiedad estuviere arrendada y produciendo un beneficio pecuniario[.] o,
8 en el caso de arrendamiento a otra entidad sin fines pecuniarios." La entidad propietaria deberá
9 someter anualmente al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales una declaración jurada
10 que incluya copia del contrato de arrendamiento vigente, evidencia del estatus de entidad sin
11 fines pecuniarios de la entidad arrendataria, y una descripción del uso que esta última da al
12 espacio arrendado. Además, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales podrá
13 inspeccionar la propiedad, solicitar documentación adicional, y revocar la exención concedida
14 bajo este inciso, en todo o en parte, si determina que la entidad propietaria o la entidad
15 arrendataria han dejado de cumplir con los requisitos aquí dispuestos."

16 Sección 2.- El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), en
17 coordinación con el Departamento de Hacienda, quedará facultado para adoptar,
18 enmendar, promulgar y administrar cualesquiera reglamentos que estime pertinentes
19 para la efectiva implementación de las disposiciones contenidas en esta Ley, en un
20 periodo no mayor de noventa (90) días a partir de su aprobación.

21 Sección 3.- El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales someterá a la Asamblea
22 Legislativa, no más tarde del 31 de enero de cada año, un informe que detalle el número de

1 propiedades acogidas a la exención dispuesta en el inciso (e) del Artículo 7.092 de la Ley 107-
2 2020, según enmendada, por razón de estar arrendadas a otra entidad sin fines pecuniarios; el
3 estimado del ingreso municipal dejado de recaudar como resultado de dicha exención; y los
4 beneficios sociales y comunitarios documentados.

5 Sección 4.- Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como una dispensa del
6 cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según
7 enmendada, ni de cualesquiera disposiciones aplicables bajo la Ley federal conocida como "Puerto
8 Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act" (PROMESA), Pub. L. Núm. 114-
9 187. Previo a la vigencia de esta Ley, el Departamento de Hacienda y el Centro de Recaudación
10 de Ingresos Municipales certificarán el estimado de impacto fiscal correspondiente y su
11 consistencia con el Plan Fiscal certificado que le sea aplicable, conforme a los procesos
12 establecidos para ello.

13 Sección 35.- Esta Ley comenzará a regir ~~inmediatamente~~ noventa (90) días después
14 de su aprobación, o en la fecha de vigencia del Reglamento al cual hace referencia la Sección 2
15 de esta Ley, lo que ocurra primero.